

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 12/2530

นายพินิจ สิริสวัสดิวัฒน์

โจทก์

บริษัทแลและสหાયก่อสร้าง จำกัด กับ

พวก

จำเลย

บริษัทแลและสหાયก่อสร้าง จำกัด

จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 155, มาตรา 156

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วเห็นว่า คดีจำเลยที่ 1 ไม่มีเหตุที่จะฎีกา จึงให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1 หากจำเลยที่ 1 ยังติดใจยื่นฎีกาให้นำค่าฤชาธรรมเนียมมาชำระภายใน 15 วัน

จำเลยที่ 1 เห็นว่า จากคำเบิกความของกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ 1 น่าเชื่อว่าจำเลยที่ 1 อยู่ในฐานะยากจนจริงไม่สามารถนำเงินมาเสียค่าธรรมเนียมศาลและจำเลยที่ 1 มีโอกาสชนะคดีได้ คำสั่งของศาลชั้นต้นจึงไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โปรดกลับคำสั่งศาลชั้นต้น ให้จำเลยที่ 1 ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นฎีกาได้

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 106)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 350,000 บาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2526 เป็นต้นไปจนกว่า

จำเลยที่ 1 จะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 26,250 บาท
ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาศาลชั้นต้นได้สวน
คำร้องแล้วมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 87,85,103)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 104)

คำสั่ง

จำเลยที่ 1 ฎีกาเรื่องขาดอายุความ คดีมีเหตุอันสมควรฎีกาและตามทางได้สวน
ได้ความว่า จำเลยที่ 1 ไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ จึงอนุญาตให้
จำเลยที่ 1 ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นฎีกาได้

จำเลยที่ 1 ฎีกาเรื่องขาดอายุความ คดีมีเหตุอันสมควรฎีกาและตามทางได้สวน
ได้ความว่า จำเลยที่ 1 ไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ จึงอนุญาตให้
จำเลยที่ 1 ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นฎีกาได้

(พลจิตต์ ดียืน-ยนต์ พิรวินิจ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

ADMIN

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ